

1. 업무개요

□□□□본부(△△△△처 ○○○○부, 이하 “○○○○부”라 한다)는 공단 「직제 규정세칙」에 따른 소관업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「소프트웨어 진흥법」(이하 “법”이라 한다) 제50조 제1항에 따르면 국가기관 등의 장은 소프트웨어사업의 추진에 관하여 과업내용의 확정 또는 과업내용 변경의 확정 및 이에 따른 계약금액·계약기간 조정에 대한 사항을 심의하기 위하여 소프트웨어사업 과업심의위원회(이하 “과업심의위원회”라 한다)를 두어야 한다고 정하고 있으며, 「소프트웨어 진흥법 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제45조 제1항에 따라 법 제50조 제1항에 따른 소프트웨어사업 과업심의위원회는 위원장 1명을 포함한 5명 이상 10명 이내의 위원으로 구성하도록 하고 있다. 또한, 시행령 제45조 제2항 각 호에 따라 과업심의위원회 위원을 임명하거나 위촉하고, 제6항에 따라 임기는 2년으로 하며, 한 차례 연임이 가능하도록 정하고 있다.

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(이하 “지침”이라 한다) 제25조 제1항에 따르면 국가기관등의 장은 「소프트웨어 진흥법 시행령」 제47조 제1항제1호에 따른 과업내용을 확정하기 위하여 소프트웨어사업 발주 전에 사업계획서 또는 제안요청서에 대하여 과업심의위원회의 심의를 받아야 하며, 사업수행일정 부족 등 불가피한 경우에는 소프트웨어사업 계약체결 전까지 과업심의

위원회의 심의를 받아야 한다고 정하고 있으며, 「공공소프트웨어사업 과업심의 가이드」(과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원 발행)에 따르면 가이드 적용 대상 사업은 국가기관 등이 발주하는 모든 소프트웨어사업(상용 SW포함)¹⁵⁾으로 정하고 있다.

또한, 지침 제3항에 따르면 「전자정부법」 제57조에 따른 정보시스템 감리 사업 등 아래 각 호의 어느 하나에 해당하는 소프트웨어사업은 과업심의위원회 위원 2인 이상(해당 국가기관 등에 소속되지 않는 위원이 2분의 1 이상이 되도록 해야 한다)이 별지 제12호서식 소프트웨어사업 과업내용 검토 요청서를 검토한 결과를 과업심의위원회에 보고하는 간소화된 방식으로 심의할 수 있다. 다만, 과학기술정보통신부장관이 지정하는 전문기관의 간소화 과업심의위원회가 별지 제12호의 검토요청서를 심의한 경우에는 간소화된 방식으로 심의한 것으로 본다

- ① 총 사업금액이 1억원이하인 사업
- ② 상용소프트웨어를 구매하는 사업
- ③ 다른 국가기관등의 장이 표준화하여 보급할 목적으로 개발한 정보시스템을 구매하는 사업
- ④ 과업심의위원회의 심의를 거쳤던 사업을 변경없이 추가로 실시하는 사업
- ⑤ 「전자정부법」 제57조에 따른 정보시스템 감리 사업
- ⑥ 「전자정부법」 제64조의2에 따른 전자정부사업관리의 위탁 사업

15) 소프트웨어의 개발, 제작, 생산, 유통, 운영 및 유지·관리 등과 그 밖에 소프트웨어와 관련된 서비스를 제공하는 산업과 관련된 경제활동(「소프트웨어 진흥법」 제2조)

※ 단, 단순 H/W(Appliance 포함) 도입·설치, 단순 동영상 제작, 네트워크 등 인프라 수수료와 같이 소프트웨어사업으로 볼 수 없는 경우는 비대상

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 과업심의위원회 위원 선정 및 구성의 임의성 존재

공단 「정보화업무 운영예규」(이하 “예규”라 한다) 제8조 제3항에 따르면 과업심의위원회의 구성과 운영은 시행령 제45조 및 제46조를 준용하며, 외부 자문위원(다양한 사업특성과 상호신뢰성이 확보된 주무부처 및 유관기관 담당자, 교수, 분야별 전문가, 패널위원 등)에 관련하여 정보화 총괄부서의 인력 풀(Pool)을 활용할 수 있도록 하고 있다.

감사기간 중 과업심의위원회 운영 현황을 확인한 결과, 공단은 법 제50조 및 시행령 제45조에 따른 소프트웨어사업 과업심의위원회를 구성하여 위원을 임명하거나 위촉하고 있지 않으며, 정보화사업부서의 장 및 정보화총괄부서의 장은 매 정보화 사업마다 개별적으로 위원회를 구성하고 외부 자문위원은 부서에서 직접 선정 또는 정보화 총괄부서 담당자를 통해 정보통신산업진흥원의 위원명단을 개별적으로 확인하여 선정하는 방식으로 운영하고 있다. 감사기간 중 각 부서에서 제출된 정보화사업 용역 계약 현황에 따르면, 20xx년 계약 기준으로 총 xx건의 과업심의위원회가 운영되었다.

나. 과업심의위원회 및 간소화 운영 대상 명확화 필요

예규 제8조 제4항에 과업심의위원회 심의대상이 정의되어 있으나, 지침 및 가이드와 상이하고 간소화 운영에 대한 내용은 별도 명기되어 있지 않아 심의대상이 불명확하여 과업심의대상 여부에 대한 판단이 어려운 상황이다.

감사기간 중 각 부서에서 제출한 정보화 사업의 과업심의위원회 운영 현황

을 점검한 결과, 20xx년 계약 기준으로 “20xx년 한국환경공단 ---- 통합구매” 등 xx건의 상용소프트웨어를 구매하는 사업 및 정보시스템 감리 사업 x건 등에 대하여 과업심의 대상에 대하여 예규 및 지침 등에 대한 해석을 달리하거나 인지하지 못하여 개별 부서에서 간소화 방식의 과업심의위원회를 운영하지 않은 사례가 있었음을 확인하였다.

따라서, 공단이 수행하는 정보화 사업에 대하여 공단 과업심의위원회를 설치하여 위원을 위촉 또는 선정, 통합 운영을 검토하는 등 현재 개별적으로 운영되고 있는 심의위원회를 효율적으로 운영하는 방안을 검토할 필요가 있으며, 지침 등에 과업심의 대상을 명확히 하여 과업심의 대상 사업이 누락되지 않도록 하는 등 과업심의위원회 운영기준을 명확히 하여 운영할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

○○○○부는 정보통신산업진흥원에 공문을 발송하여 추천받은 위원 후보자 명단을 활용하여 부서에서 요청시 공유하는 방식으로 사용해왔으며, 정보화업무 운영예규 개정을 통해 지침 개정사항을 등을 반영하여 과업심의위원회 운영 등을 검토할 예정이라는 의견을 제시하였다.(단, 현행 지침 적용시 단순 상용 SW까지 포함되어 행정낭비가 예상되고 정보통신산업진흥원도 개정을 검토중이므로 심의 대상에 대하여 추가 검토 예정)

5. 조치할 사항

□□□□본부장(△△△△처장)은 소프트웨어사업 과업심의위원회 대상 및 운영 기준, 절차 등을 명확히 하여 위원회를 효율적으로 운영할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. **【통보】**